

EJERCICIO TEÓRICO EN EL PROCESO DE PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TRABAJADORA/OR SOCIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST)

1. ¿Qué artículos de la Constitución Española (CE) de 1978 forman la Sección denominada “Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas”?

- a) Los artículos del 14 al 29, ambos inclusive.
- b) Los artículos del 15 al 29, ambos inclusive.
- c) Los artículos del 14 al 30, ambos inclusive.
- d) Los artículos del 15 al 30, ambos inclusive.

2. ¿Qué garantiza el artículo 39 de la CE de 1978 respecto a la familia?

- a) Protección a madres sin recursos.
- b) Subsidios y prestaciones para familias en situación de necesidad.
- c) Protección social, económica y jurídica a la familia.
- d) Prioridad en la educación para hijos/as de familias numerosas.

3. Según el artículo 50 de la CE de 1978 ¿qué deben garantizar los poderes públicos a los ciudadanos de la tercera edad?

- a) Gratuidad en el transporte público.
- b) Derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
- c) La suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
- d) Acceso a los recursos de dependencia.

4. El título VIII de la CE trata de:

- a) Economía y Hacienda.
- b) Del Gobierno y Administración.
- c) De la Organización Territorial del Estado.
- d) De la Corona.

5. El Tribunal Constitucional se compone de:

- a) 11 miembros nombrados por el Rey.
- b) 12 miembros nombrados por el Rey.
- c) 12 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno.
- d) 13 miembros nombrados por el Rey.

6. Señale la respuesta correcta en relación a los plazos del recurso de alzada:

- a) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
- b) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
- c) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. Todo interesado podrá (art. 94 LPACAP):

- a) Renunciar de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de sus derechos.
- b) Desistir o renunciar de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar o desistir de sus derechos.
- c) Desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
- d) Desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de sus derechos.

8. A partir de la fecha en que el acto administrativo haya sido dictado ¿en qué plazo deberá ser cursada toda notificación?:

- a) En cinco días.
- b) En quince días.
- c) En diez días.
- d) En un mes.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1 de la LPACAP, son nulos de pleno derecho los siguientes actos:

- a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
- c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o de la competencia.
- d) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

10. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por los siguientes aspectos, según la literalidad del artículo 167.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL):

- a) Programas y económica.
- b) Económica únicamente.
- c) Programas únicamente.
- d) Programas y orgánica.

11. El presupuesto de la Entidad Local será formado por (art. 168 TRLRHL):

- a) El Pleno.
- b) La Junta de Gobierno Local.
- c) Los Diputados.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

12. Según el artículo 169 TRLRHL, aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial,

- a) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Registro General del Ayuntamiento. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
- b) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

- c) Por 20 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13. Como regla general, según el artículo 29.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de:

- a) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
- b) Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas.
- c) Cinco años, sin incluir las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación.
- d) Seis años, incluyendo las posibles prórrogas.

14. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del (literalidad artículo 112 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)):

- a) 30 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- b) 30 de noviembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- c) 31 de enero del año del ejercicio en que deba aplicarse.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

15. Se consideran contratos menores los contratos:

- a) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) De valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 17.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

16. El artículo 12.1 de la citada LCSP hace referencia a la calificación de los contratos, siendo la delimitación que establece este precepto la que sigue:

- a) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, privados, suministro y servicios.
- b) Contratos de obras, suministro, servicios y subvencionados.
- c) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
- d) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios y administrativos especiales.

17. La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de (LRBRL):

- a) Secretaría general municipal.
- b) Intervención general municipal.
- c) Comisión Especial de Cuentas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

18. El silencio tendrá efecto desestimatorio en (art. 24.1 2º) SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) Los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
- b) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- c) Los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
- d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado sin perjuicio de lo establecido en el art. 24.3 de la citada Ley.

19. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son (art. 30.2 LPACAP):

- a) Hábiles.
- b) Inhábiles.
- c) Naturales.
- d) Computables.

20. ¿Qué artículo regula la Motivación de los actos administrativos en la LPACAP?:

- a) 33
- b) 25
- c) 36
- d) 35

21. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con:

- a) Personalidad jurídica única.
- b) Personalidad jurídica plena.
- c) Personalidad jurídica dependiente.
- d) Las Administraciones Públicas no tienen personalidad jurídica.

22. A tenor del artículo 32 de la LRJSP, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:

- a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- d) Los particulares no tendrán derecho a indemnización, salvo en determinados casos establecidos reglamentariamente.

23. En la organización territorial de la Administración General del Estado los Subdelegados del Gobierno en las provincias tendrán nivel de:

- a) Subsecretario.
- b) Subdirector general.
- c) Secretario de Estado.
- d) Secretario General Técnico.

24. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en su artículo 48 a), el permiso de los funcionarios públicos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad:

- a) El permiso será de 2 días hábiles.
- b) El permiso será de 4 días hábiles.
- c) El permiso será de 5 días hábiles.
- d) Al ser de segundo grado no le corresponde ningún tipo de permiso.

25. Según el artículo 16 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, ¿qué tipo de personal presta servicios retribuidos en la Administración Pública mediante un contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral pudiendo ser fijo, por tiempo indefinido o temporal?

- a) Personal laboral.
- b) Funcionario interino.
- c) Funcionario de carrera.
- d) Personal eventual.

26. El artículo 90 del TREBEP señala respeto a la suspensión de funciones de los funcionarios SEÑALE LA CORRECTA:

- a) El funcionario declarado en suspensión podrá prestar servicios en otra Administración Pública distinta.
- b) La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo independientemente del tiempo de la sanción.
- c) La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria.
- d) Nunca podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

27. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- a) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
- b) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por dos veces vez si es necesario y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
- c) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes.
- d) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta pasados los tres días siguientes.

28. En relación a la obligación de resolver de la Administración (art. 21 LPACAP), SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses.
- c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

- d) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará, en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

29. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho; SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA en consideración del art. 35.1 de la LPACAP:

- a) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- c) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
- d) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden la renuncia por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

30. Según el artículo 6 de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de sexo:

- a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
- c) La situación en la que se encuentra una mujer.
- d) No existe la discriminación directa, solo existe la indirecta.

31. Qué Ley regula en Andalucía la Igualdad de Género:

- a) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género.
- b) La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
- c) La Ley orgánica 12/2007, de 20 de abril para la promoción de la igualdad de género.
- d) La Ley 3/2007, de 20 de abril para la promoción de la igualdad de género.

32. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, menciona siguiente tipología de la violencia de género:

- a) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia intrafamiliar.
- b) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica.
- c) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia laboral.
- d) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia escolar.

33. La Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, define la Atención Integral Centrada en la Persona como:

- a) Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- b) Es la que se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva.
- c) Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
- d) Designa la propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan de comprensión o entendimiento sencillos para las personas con discapacidad intelectual.

34. De conformidad con lo previsto con el artículo 4.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la decisión sobre el ingreso en un centro residencial:

- a) La adoptará libremente la persona en situación de dependencia.
- b) Se adoptará, indistintamente por los guardadores o cuidadores
- c) Se adoptará por lo guardadores o cuidadores, previa comunicación al Consejo Territorial del Sistema de Autonomía de Dependencia
- d) Se adoptará por lo guardadores o cuidadores, previa aprobación al Consejo Territorial del Sistema de Autonomía de Dependencia

35. Según lo previsto en el artículo 13.2 de la LRBRL, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse; SEÑALE LA CORRECTA:

- a) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, con al menos 3.000 habitantes.
- b) Siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles y cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de sus competencias municipales.
- c) Si los municipios resultantes mejoran significativamente la calidad de los servicios municipales.
- d) Cuando no exista informe negativo de la Administración General del Estado.

36. Según lo previsto en el artículo 17.1 de la LRBRL, la gestión informatizada de los Padrones de los municipios con insuficiente capacidad económica y de gestión para mantener los datos de forma automatizada, corresponde a:

- a) El Instituto Nacional de Estadística.
- b) Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares.
- c) Los Ayuntamientos vecinos con mayor capacidad económica.
- d) La Administración General del Estado.

37. Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la LRBRL, existirán en todos los ayuntamientos:

- a) El Alcalde y el Pleno, exclusivamente.
- b) Alcalde, Pleno y Comisión Informativa.
- c) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
- d) Alcalde, Pleno y Tenientes de Alcalde.

38. Según lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL, corresponde al Pleno municipal (SEÑALE LA INCORRECTA):

- a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
- b) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
- c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
- d) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla.

39. ¿Cuál de las siguientes, según el artículo 3.1 de la LRBRL, no es una entidad local de carácter territorial?:

- a) Isla, en los archipiélagos balear y canario.
- b) Mancomunidad.
- c) Municipio.
- d) Ninguna lo es.

40. El art. 46.1 de la LRBRL, ¿qué tipos de sesiones plenarias distingue?:

- a) Sesiones generales y especiales.
- b) Sesiones extraordinarias anualmente y extraordinarias, semestralmente.
- c) Sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
- d) Sesiones ordinarias y extraordinarias.

41. ¿Cuál será el quórum de celebración de una sesión ordinaria del Pleno?; (LRBRL-art.46.2-C):

- a) Será necesaria la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
- b) Será necesaria la asistencia de la mayoría simple del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cinco.
- c) Será necesaria la asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros del mismo.
- d) Será necesaria la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo.

42. Existiendo varios acuerdos que han de adoptarse en pleno, ¿cuál es la regla general para la adopción de acuerdos en el ámbito municipal?; (art.47.1- LRBRL):

- a) Se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
- b) Se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. Existe mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad de los que componen el órgano.
- c) Se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o por mayoría absoluta, según establezcan las bases de ejecución.
- d) Se adoptarán por mayoría cualificada, en todo caso.

43. Conforme al art. 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), SEÑALE A QUÉ HACE REFERENCIA LA SIGUIENTE DEFINICIÓN “la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar”:

- a) Dictamen.
- b) Propuesta.
- c) Resolución.
- d) Notificación.

44. La norma local que regula las relaciones entre el ente local que las promulga y los ciudadanos a los que se dirigen, es decir, que tiene una repercusión más allá de corporación de la que emanan, se denomina:

- a) Reglamento.
- b) Orden.

- c) Ordenanza.
- d) Disposición.

45. De acuerdo con el principio de jerarquía normativa expresado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, podemos afirmar que:

- a) Las normas emanadas del Poder Legislativo están subordinadas a las disposiciones administrativas.
- b) Las normas emanadas del Poder Legislativo tienen mayor jerarquía que la Constitución.
- c) Las disposiciones administrativas están subordinadas a las emanadas del Poder Legislativo.
- d) La normativa autonómica tiene mayor jerarquía que cualquier normativa estatal.

46. NO ponen fin a la vía administrativa (literalidad art. 114.1 LPACAP):

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- c) Los actos de realización de actuaciones complementarias según el artículo 87.
- d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

47. Las leyes mediante la cual las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de elaborar o refundir varios textos legales en uno solo se denominan:

- a) Leyes ordinarias
- b) Leyes de bases
- c) Órdenes ministeriales
- d) Leyes orgánicas

48. Siguiendo el artículo 133 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios:

- a) Internos y externos.
- b) Propios y delegados.
- c) Centrales y periféricos.
- d) Comunes y públicos.

49. Conforme el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen:

- a) A través de la relación de puestos de trabajo.

- b) Mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
- c) Orden del superior jerárquico del que dependan.
- d) Por Ley.

50. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos de conformidad con el artículo 13 de la LPCAP en su literalidad (SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA):

- a) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
- c) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- d) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Registro General.

RESERVA

51. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio SEÑALE LA CORRECTA (art. 70 bis LRBRL):

- a) Hasta 5.000 habitantes, el 25 por ciento.
- b) De 5.001 a 10.000 habitantes, el 20 por ciento.
- c) De 10.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento.
- d) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento.

52. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán (art. 191.2 TRLRHL en su literalidad):

- a) El remanente de tesorería de la entidad local.
- b) El resultado de líquido del presupuesto.
- c) El resultado neto presupuestario.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

53. El artículo 49 del TREBEP señala que el permiso por nacimiento para la madre biológica tendrá una duración de:

- a) 16 semanas.
- b) 18 semanas.
- c) 19 semanas.
- d) Obligatoriamente 6 semanas que podrán distribuirse en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida.

54. Según el título preliminar de la CE de 1978 en su literalidad, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

- a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- b) La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y no reconoce ni garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
- c) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de usarla.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

55. El artículo 173 del ROF, precisa que será necesario el informe previo del Secretario y, además, en su caso, del Interventor:

- a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite la mitad de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse.
- b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.
- c) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite 1/5 de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse.
- d) Siempre que la importancia del asunto así lo requiera.

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN TRABAJADORA/OR SOCIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1	B	31	A
2	C	32	B
3	C	33	B
4	C	34	A
5	B	35	B
6	B	36	B
7	C	37	D
8	C	38	D
9	A	39	B
10	A	40	C
11	D	41	A
12	B	42	A
13	A	43	A
14	D	44	C
15	D	45	C
16	C	46	C
17	B	47	A
18	D	48	C
19	A	49	A
20	D	50	B
21	A	<u>RESERVAS</u>	
22	A	51	D
23	B	52	A
24	B	53	C
25	A	54	A
26	C	55	B
27	A		
28	B		
29	D		
30	A		

Se concede a los/as aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, a los efectos de la formulación de alegaciones/reclamaciones.

